

- *Ausländische Gefährder, Extremisten und schwere Straftäter werden wir vorrangig zurückführen.*
- *Die Ausweisung ausländischer Straftäter insbesondere bei Gewalt-, Drogen und Sexualdelikten sowie bei der organisierten und Clankriminalität werden wir deutlich erleichtern.*
- *Dem Import ausländischer Konflikte auf deutschem Boden werden wir nicht länger tatenlos zusehen. Das gilt für die Ausrufung des Kalifats genauso wie für muslimischen Antisemitismus. Die Remigration ausländischer Straftäter werden wir auch in diesem Zusammenhang deutlich erleichtern.“²⁸⁵*

Die hier aufgeführten Maßnahmen beziehen sich nicht auf deutsche Staatsangehörige, sondern vornehmlich auf ausreisepflichtige Ausländer, und stehen entsprechend nicht mit der Egalität der deutschen Staatsbürger im Widerspruch.

Auch die am 11. Januar 2024 getätigte Äußerung von Tomasz Froelich auf X dürfte als prototypische zurückhaltend-mehrdeutige Aussage (noch) keinen Nachweis für gegen die staatsbürgerliche Egalität gerichtete „Remigrationsforderungen“ hergeben:

„#Remigration ist teilweise Rückgängigmachung bisher stattgefundener Migration. Fordert die AfD seit Jahren. Und mittlerweile selbst Scholz. Illegale nicht abzuschieben ist ein Skandal, nicht umgekehrt! Und Ausbürgerung zB von Kriminellen zu prüfen, sollte selbstverständlich sein.“²⁸⁶

Den Begriff „#Remigration“ dürfte Froelich hier zunächst nur auf Nicht-Deutsche Migranten beziehen. Das wird insbesondere durch den Bezug auf Scholz' Forderungen, die Verwendung des Begriffs „Illegale“ und an der Gegenüberstellung zu Ausbürgerungen deutlich. Nicht ganz klar ist, ob er sich mit der Forderung der Ausbürgerung auch auf solche deutschen Staatsbürger bezieht, die keine weitere Staatsbürgerschaft haben. In diesem Fall würde die Äußerung nicht mit Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG im Einklang stehen.²⁸⁷ Forderungen, Menschen jegliche Staatsbürgerschaft zu entziehen, dürften darüber hinaus gegen die Menschenwürdegarantie verstoßen. Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BVerwG, nach der im Zweifel die noch zulässige Auslegung vorzuziehen ist, dürfte das Statement aber so zu deuten sein, dass lediglich Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit der Pass entzogen werden soll. Entgegen der Auffassung des BfV dürfte diese Forderung auch nicht deshalb ein ethnisches Volksverständnis nachweisen, weil sie den Eindruck erwecke, jegliche Straftat könne eine Ausbürgerung rechtfertigen. Froelich spricht hier ausdrücklich von der Prüfung einer Ausbürgerung.

Forderungen nach „Remigration“, die sich nicht auf deutsche Staatsangehörige beziehen, verstoßen zwar regelmäßig nicht gegen die staatsbürgerliche Egalität, zeigen aber dennoch häufig fremden- und minderheitenfeindliches Verhalten und/oder eine ethnopluralistische Grundhaltung auf. Aus diesem Grund hat das BfV die entsprechenden Forderungen im AfD-Gutachten im Rahmen seiner Prüfung einer fremden- und minderheitenfeindlichen bzw. ethnopluralistischen Haltung der Partei untersucht.

²⁸⁵ BfV, AfD-Gutachten, S. 989.

²⁸⁶ BfV, AfD-Gutachten, S. 138.

²⁸⁷ Vgl. Heusch, in: BeckOK GG, 61. Ed. v. 15. März 2025, Art. 16 Rn. 31.

(3) Undifferenzierte Verwendung: Möglicherweise einschlägig

Schließlich finden sich im BfV-Gutachten auch sehr undifferenzierte Begriffsverwendungen, bei denen eine Auslegung durch das BVerfG erforderlich wäre, deren Ergebnisse im Vorhinein nicht mit hinreichender Sicherheit vorhergesagt werden können. Dass sich die „Remigrationsforderungen“ der Gesamtpartei trotz der regelmäßig getätigten Behauptung in offiziellen Verlautbarungen jedenfalls nicht vornehmlich auf ausreisepflichtige Ausländer beschränken, zeigt sich etwa an den vielen der AfD zurechenbaren Forderungen nach „millionenfacher Abschiebung“, die die Zahl der Ausreisepflichtigen erheblich übersteigt. Dies weisen etwa folgende Funde im BfV-Gutachten nach:

Am 3. Januar 2025 äußerte sich der damals noch fraktionslose Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich, der heute Mitglied der dortigen AfD-Fraktion ist, bei der AfD-Aufstellungsversammlung in Nordrhein-Westfalen für die Bundestagswahl 2025 wie folgt:

„Was soll denn die Antwort sein auf all das Blut von Einheimischen, was in unseren Innenstädten fließt? Die Antwort kann nur lauten: Remigration, millionenfache Remigration!“²⁸⁸

Auch Robert Teske (damals Mitglied des Thüringer Landtags, heute Mitglied des Bundestags) verlangte am 15. Januar 2025 in einem Wahlkampfvideo auf TikTok nach einem als „Kehrtwende in der Migrationspolitik“ verstandenen „Remigrationskonzept“, das „millionenfache Abschiebungen“ umfasst:

„Was? Natürlich können wir millionenfach abschieben! Alleine über den Berliner Flughafen werden jedes Jahr 23 Millionen Passagiere bewegt. Und in Frankfurt sind es sogar 59 Millionen! Remigration wäre also ohne Probleme machbar und bietet nur Vorteile: Mehr Platz, günstigere Mieten, weniger Kriminalität, geringere Steuerlast. Das Problem ist, es ist einfach nicht gewollt. Viele Menschen profitieren nämlich von dieser Masseneinwanderung und wollen, dass es genauso weitergeht. Mit uns, mit der Alternative für Deutschland, wird es das nicht geben. Denn wir stehen für eine Kehrtwende in der Migrationspolitik. Wenn Du diese Kehrtwende auch möchtest, dann musst du am 23. Februar zur Bundestagswahl die Alternative für Deutschland wählen. Und zwar mit beiden Stimmen.“²⁸⁹

Nicht eindeutig geht aus den Äußerungen hervor, ob sich diese Forderungen auch zwangsläufig auf deutsche Staatsangehörige beziehen sollen. Klärungsbedürftig ist daher, wie die Verwendung des Begriffs „Remigration“ zu qualifizieren ist, wenn sich aus der Äußerung bzw. Verlautbarung oder deren Kontext nicht klar ergibt, ob die angedachte „Remigration“ (auch) deutsche Staatsangehörige erfassen soll oder nicht. Jedenfalls dann, wenn der Begriff in einer bestimmten Gruppierung streng mit einem Konzept verknüpft ist, das (auch) die „Remigration“ deutscher Staatsbürger umfasst – wie es das BVerfG etwa für die Identitäre Bewegung und das COMPACT-Magazin festgestellt hat –²⁹⁰ und der Begriff innerhalb dieser Gruppierung verwendet wird, dürfte eine gegen Art. 1 Abs. 1 GG verstoßende Positionierung anzunehmen sein.

Umgekehrt dürfte sich aus einem „Remigrationskonzept“ dann keine gegen die staatsbürgerliche Egalität gerichtete Zielsetzung ergeben, wenn sich ein solches in der Innen- und Außenwahrnehmung der Partei ausschließlich auf Ausländer beschränkt. Eine solche Beschränkung

²⁸⁸ BfV, AfD-Gutachten, S. 928.

²⁸⁹ BfV, AfD-Gutachten, S. 929.

²⁹⁰ BVerfG, NVwZ 2024, 1755 (1758) Rn. 44; BVerfG, Pressemitteilung Nr. 48/2025 v. 24. Juni 2025, bverwg.de/pm/2025/48.

vermag sich angesichts der Notwendigkeit, für die Untersuchung verfassungsfeindlicher Absichten auf die „wirklichen Ziele“ einer Partei abzustellen, aber nicht allein aus vereinzelt offiziellen Verlautbarungen der Partei – wie etwa dem soeben aufgeführten Ausschnitt aus dem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2025 – oder sonstigen zurechenbaren Äußerungen Einzelner ergeben. Vielmehr ist eine wertende Gesamtbetrachtung vorzunehmen.

Maximilian Krah, Mitglied des Bundestags, schlägt aktuell vor, dass innerhalb der Partei eine klare Definition des Begriffs „Remigration“ vorgenommen werden solle, nach der deutsche Staatsbürger von entsprechenden Forderungen nicht erfasst seien.²⁹¹ Statt „Remigration“ fordert Krah, dass Menschen anderer Ethnien unter sich bleiben mögen.²⁹² Doch selbst dieses – vonseiten Krahns offenbar auch im Angesicht der staatlichen Beobachtung sowie der Parteiverbotsdebatte vorgeschlagene –²⁹³ Konzept dürfte auf eine nicht mit Art. 1 Abs. 1 GG zu vereinbarende rechtliche Diskriminierung nicht autochthoner deutscher Staatsbürger hinauslaufen. Wenn Gruppen deutscher Staatsangehöriger etwa nur an staatlich festgelegten Orten leben dürften,²⁹⁴ wird das sich auf das gesamte Staatsgebiet erstreckende Heimatrecht entgegen der von Art. 1 Abs. 1 GG verlangten staatsbürgerlichen Egalität²⁹⁵ auf autochthone Deutsche begrenzt. Darüber hinaus verdeutlicht Krah mit seiner Forderung, dass in der AfD seines Erachtens derzeit ein Verständnis dieses Begriffs vorherrscht, das (auch) deutsche Staatsangehörige erfasst. Dies zeigen auch die Reaktionen auf seinen Vorschlag. So hat etwa René Aust, Mitglied des Europäischen Parlaments und Leiter der dortigen AfD-Delegation, am 11. Juni 2025 auf der Plattform X gepostet:

„Übrigens:

Es heißt Alternative für Deutschland, nicht Alternative für eine deutsche Minderheit in einem Vielvölkerstaat.“²⁹⁶

Dieser Beitrag wurde unter anderem von dem nordrhein-westfälischen Landesverband der AfD geteilt. Im Kontext mit der Diskussion um den Inhalt des durch die AfD häufig verwendeten „Remigrationsbegriffs“ zeigen diese Reaktionen, dass jedenfalls ein erheblicher Teil innerhalb der Partei auch eine „Remigration“ deutscher Staatsbürger zum Ziel hat. Besonders deutlich wird dies am Gebrauch des auf das ethnopluralistische Narrativ rekurrierenden Begriffs „Vielvölkerstaat“ für ein Land, das aus Staatsbürgern verschiedener ethnischer Herkunft besteht. Er erkennt derartige Zusammensetzungen nicht als ein Volk an, sondern suggeriert stattdessen, dass Menschen verschiedener Ethnien kein Volk bilden könnten.

Es dürfte in der Logik entsprechender Äußerungen eher fernliegend sein, dass die AfD als Gesamtpartei „Remigration“ als etwas versteht, dass ausschließlich Nicht-Staatsangehörige betreffen soll. Jedenfalls besteht keine klar gelebte Parteilinie, die den Begriff so definiert, dass er mit der Menschenwürdegarantie zu vereinbaren wäre. Angesichts des zurzeit vorherrschenden

²⁹¹ Hillebrand/Müller, Warum AfD-Mann Krah jetzt aus dem eigenen Lager angefeindet wird, DER SPIEGEL, 18. Juni 2025, [spiegel.de/politik/deutschland/maximilian-krah-warum-der-afd-mann-jetzt-aus-dem-eigenen-lager-angefeindet-wird-a-d1d8c74d-30fc-454c-9321-fd01bf6839c5](https://www.spiegel.de/politik/deutschland/maximilian-krah-warum-der-afd-mann-jetzt-aus-dem-eigenen-lager-angefeindet-wird-a-d1d8c74d-30fc-454c-9321-fd01bf6839c5).

²⁹² Hillebrand/Müller, Warum AfD-Mann Krah jetzt aus dem eigenen Lager angefeindet wird, DER SPIEGEL, 18. Juni 2025, [spiegel.de/politik/deutschland/maximilian-krah-warum-der-afd-mann-jetzt-aus-dem-eigenen-lager-angefeindet-wird-a-d1d8c74d-30fc-454c-9321-fd01bf6839c5](https://www.spiegel.de/politik/deutschland/maximilian-krah-warum-der-afd-mann-jetzt-aus-dem-eigenen-lager-angefeindet-wird-a-d1d8c74d-30fc-454c-9321-fd01bf6839c5).

²⁹³ Zum plötzlichen „Mäßigungskurs“ des Politikers vgl. Liebetrau, AfD-Politiker Maximilian Krah spaltet die Neue Rechte: „Flieht, ihr Narren!“, Berliner Zeitung, 11. Juli 2025, [berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/afd-politiker-im-portraet-was-will-maximilian-krah-li.2339775](https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/afd-politiker-im-portraet-was-will-maximilian-krah-li.2339775).

²⁹⁴ Vgl. Hillebrand/Müller, Warum AfD-Mann Krah jetzt aus dem eigenen Lager angefeindet wird, DER SPIEGEL, 18. Juni 2025, [spiegel.de/politik/deutschland/maximilian-krah-warum-der-afd-mann-jetzt-aus-dem-eigenen-lager-angefeindet-wird-a-d1d8c74d-30fc-454c-9321-fd01bf6839c5](https://www.spiegel.de/politik/deutschland/maximilian-krah-warum-der-afd-mann-jetzt-aus-dem-eigenen-lager-angefeindet-wird-a-d1d8c74d-30fc-454c-9321-fd01bf6839c5).

²⁹⁵ BVerwG, NVwZ 2024, 1755 (1758) Rn. 44; vgl. auch OVG Berlin-Brandenburg, NVwZ-RR 2021, 1002 (1003) Rn. 9.

²⁹⁶ René Aust, x.com/rene_aust/status/1932768154289082440.

Verständnisses des „Remigrationsbegriffs“, das jedenfalls auch nicht „assimilierte“ Staatsangehörige mit Migrationshintergrund inkludieren dürfte,²⁹⁷ ist es zwar nicht zwingend, aber doch zumindest gut vertretbar, in seiner Verwendung einen Anhaltspunkt für eine verfassungsfeindliche Zielrichtung der Partei zu sehen.

Auch unter Berücksichtigung des durch das BVerwG in seiner Rechtsprechung zum Vereinsverbot aufgestellten Erfordernisses, bei mehrdeutigen Äußerungen diejenige plausible Auslegung heranzuziehen, die noch von der Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt ist,²⁹⁸ ließe sich argumentieren, dass eine pauschale Verwendung des Begriffs ebenso pauschal zu verstehen ist und dementsprechend auch Staatsangehörige erfasst.²⁹⁹ Der Maßstab des BVerwG verlangt selbst bei mehrdeutigen Äußerungen nicht, dass solche Auslegungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen sind, die auf eine Verfassungsmäßigkeit der Äußerung hindeuten. In diesen Fällen fordert das BVerwG für den Ausschluss solcher Deutungsvarianten lediglich „nachvollziehbare [...] und tragfähige [...] Gründe“.³⁰⁰ Diese könnten etwa darin liegen, dass einem Begriff im breiten gesellschaftspolitischen Diskurs regelmäßig eine verfassungsfeindliche Bedeutung zugeschrieben wird, von der sich der Äußernde weder ausdrücklich noch implizit distanziert. Dem folgend ließe sich in einem Verbotsverfahren berechtigterweise vortragen, dass sämtliche der AfD zurechenbaren „Remigrationsforderungen“ als Anhaltspunkte für eine gegen die staatsbürgerliche Egalität gerichtete Zielsetzung gewertet werden dürften, die sich nicht entweder ausdrücklich oder aus ihrem Kontext heraus ausschließlich auf Nicht-Staatsangehörige beziehen.

(4) Keine Distanzierung

Eine grundlegende Distanzierung der Partei von Forderungen nach einer deutsche Staatsbürger diskriminierenden Remigration und/oder Assimilation dürfte nicht gegeben sein. Insbesondere ergibt sich eine distanzierende Haltung der Partei nicht aus der „Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität“ des Bundesvorstands der AfD vom 18. Januar 2021. Zwar behauptet die AfD in dieser:

„I. Als Rechtsstaatspartei bekennt sich die AfD vorbehaltlos zum deutschen Staatsvolk als der Summe aller Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Unabhängig davon, welchen ethnisch-kulturellen Hintergrund jemand hat, wie kurz oder lange seine Einbürgerung oder die seiner Vorfahren zurückliegt, er ist vor dem Gesetz genauso deutsch wie der Abkömmling einer seit Jahrhunderten in Deutschland lebenden Familie, genießt dieselben Rechte und hat dieselben Pflichten. Staatsbürger erster und zweiter Klasse gibt es für uns nicht.“³⁰¹

Die Abgabe einer solchen Erklärung schließt freilich nicht aus, dass die Partei in tatsächlicher Hinsicht das Ziel verfolgt, nicht-autochthone Deutsche gegenüber autochthonen Deutschen rechtlich zu diskriminieren. Entscheidend sind die wirklichen Ziele der Partei und nicht allein das, was aus

²⁹⁷ Vgl. etwa Spieß, „Remigration“ ist das Unwort des Jahres 2023, tagesschau, 15. Januar 2024, tagesschau.de/inland/gesellschaft/unwort-remigration-deutschland-100.html; Heim, „Remigration“: Was ist damit gemeint? Und was noch?, Bayerischer Rundfunk, 14. Januar 2025, br.de/nachrichten/deutschland-welt/remigration-was-ist-damit-gemeint-und-was-noch,UZkPlw2; Bundeszentrale für politische Bildung, bpb.de/kurz-knapp/lexika/glossar-migration-integration/270628/rueckwanderung.

²⁹⁸ BVerwG, NVwZ 2024, 1764 (1768) Rn. 31.

²⁹⁹ Vgl. zur fehlenden Unterscheidung zwischen Ausländern und deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund auch OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (104 f.) Rn. 138. Das OVG NRW bezieht sich dabei unterschiedslos auf – auf dem ethnopluralistischen Narrativ beruhende – vermeintliche Bedrohungen.

³⁰⁰ BVerwG, NVwZ 2024, 1764 (1768) Rn. 31.

³⁰¹ AfD, Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität, afd.de/wp-content/uploads/2021/01/Erklärung-Deutsches-Staatsvolk_20_01_2021.pdf. Siehe zur rechtlichen Bewertung der Erklärung mit Blick auf die Forderung nach dem Erhalt eines ethnisch homogenen Volkes unter b). Vgl. auch BfV, AfD-Gutachten, S. 131.

offiziellen Erklärungen hervorgeht.³⁰² Das in dieser Erklärung aus dem Jahr 2021 statuierte Bekenntnis stellt nach (ober)verwaltungsgerichtlicher Feststellung keine hinreichend „klare [...] und eindeutige [...] Distanzierung von konkreten Gegenaussagen [dar], die erforderlich wäre, um den dadurch begründeten Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen entfallen zu lassen“. ³⁰³ Zudem zeigen die seitdem getätigten, der AfD zurechenbaren Äußerungen, die die „Remigration“ bzw. die „Remigration oder Assimilation“ (auch) deutscher Staatsbürger propagieren, dass die Partei sich insoweit nicht von diesem Ziel entfernt hat. Dies schließt den Bundesvorstand mit ein.

bb) Bedauern rechtlicher Gleichheit deutscher Staatsbürger: tendenziell einschlägig

Auch der Umstand, dass eine Partei die rechtliche Gleichheit aller deutschen Staatsbürger bedauert, dürfte tendenziell ein gewichtiger Anhaltspunkt für deren gegen die Menschenwürde gerichtete Zielsetzung sein. Ein solches Bedauern lässt darauf schließen, dass der Wunsch besteht, eine Rechtsänderung herbeizuführen und ein solches Vorhaben bei Bestehen der erforderlichen politischen Mehrheiten durchzusetzen. Für derartige Bestrebungen gibt das BfV-Gutachten eine (eher geringe) Anzahl von Belegen her.

Hierfür steht beispielhaft die folgende, im Februar 2021 durch den damaligen Bundestagsabgeordneten und rechtspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Thomas Seitz³⁰⁴, in seiner Profil-Information auf Facebook unter der Rubrik „Arbeit und Ausbildung“ hinterlegten Erklärung:

„Als Mitglied des Deutschen Bundestages bin ich der Vertreter des ganzen Volkes. Gemeint ist damit des ganzen Deutschen Volkes. Also alle, die schon länger hier leben. Integrierte Menschen also keine Özils, die sich weiter als Türken sehen – gehören selbstverständlich auch dazu. Reine Passdeutsche formal auch – leider.“³⁰⁵

Hierin beklagt Seitz, dass „Passdeutsche formal [...] leider“ zum deutschen Volk gehören. Er bedauert, dass bestimmten Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit innehaben, staatsbürgerliche Rechte zuteilwerden – konkret das aus dem Demokratieprinzip und Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG folgende Recht, durch die Mitglieder des Bundestags vertreten zu werden. Dass sein Bedauern Menschen, die nach Seitz' Auffassung integriert seien, nicht umfassen soll, ändert nichts daran, dass seine Positionierung der staatsbürgerlichen Egalität zuwiderläuft. Der Parteiaustritt von Seitz im März 2024 dürfte der Zurechnung seiner Aussage ebenso wenig entgegenstehen, wie die Tatsache, dass sie bereits vier Jahre in der Vergangenheit liegt. Maßgeblich ist vielmehr, dass er zum Zeitpunkt der Äußerung im Jahr 2021 – und auch noch drei weitere Jahre – Mitglied der Partei war und diese sich von der Äußerung nicht distanziert hat.

b) Abwertungen deutscher Staatsbürger aufgrund ethnischer Kriterien

Mit der Menschenwürde unvereinbar ist ferner die Abwertung einzelner oder bestimmter Gruppen deutscher Staatsbürger aufgrund eines der in Art. 3 Abs. 3 GG bezeichneten Merkmale. Zudem liegt es bei einer hohen Anzahl an Abwertungen und Diffamierungen von bestimmten Gruppen deutscher

³⁰² BVerfGE 144, 20 (215) Rn. 559.

³⁰³ OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (104) Rn. 133. Vgl. auch VG Köln, Urt. v. 8. März 2022 – 13 K 326/21, BeckRS 2022, 3817 Rn. 225; BfV, AfD-Gutachten, S. 159.

³⁰⁴ Seitz ist inzwischen aus der AfD ausgetreten. Als seine Motivation hierfür gab er ausdrücklich nicht einen „Rechtsruck“ der Partei an, sondern kritisierte vielmehr ein System der „Günstlingswirtschaft“ seines baden-württembergischen AfD-Landesverbandes, vgl. ZDF heute, Bundestagsabgeordneter Seitz verlässt die AfD, 31. Mai 2024, zdfheute.de/politik/deutschland/afd-bundestagsabgeordneter-seitz-parteiaustritt-100.html.

³⁰⁵ BfV, AfD-Gutachten, S. 119.

Staatsbürger nahe, dass eine Partei bei Bestehen entsprechender politischer Mehrheiten Maßnahmen ergreifen wird, die die Egalität der Staatsangehörigen missachten.³⁰⁶

aa) Abwertungen deutscher Staatsbürger als „Passdeutsche“: tendenziell einschlägig

Wie bereits angedeutet, bewirkt auch die regelmäßig von der AfD verwendete Bezeichnung als „Passdeutsche“ eine mit der Menschenwürde nicht zu vereinbarende Abwertung und Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen. Der Begriff „passdeutsch“ wird dabei meist gegenüber Menschengruppen verwendet, die nach Ansicht der äußernden Personen dem deutschen Volk ethnisch nicht zugehörig seien – etwa aufgrund ihrer Abstammung, Herkunft oder Sprache. Er suggeriert, dass die deutsche Staatsbürgerschaft der betroffenen Personen rein formal und damit weniger wert sei und kreiert so das Bild von Deutschen zweiter Klasse. Die damit verbundene Abwertung der betroffenen Gruppen aufgrund eines oder mehrerer der in Art. 3 Abs. 3 GG benannten Merkmale dürfte mit der Menschenwürde nicht vereinbar sein.³⁰⁷

Exemplarisch postete der sächsische Landtagsabgeordnete Sebastian Wippel hierzu auf Facebook am 11. November 2023 Folgendes:

„Gewalt gegen Polizisten erreicht neues Allzeithoch – Ein importiertes Problem! [...] Insgesamt 30,1 Prozent aller Tatverdächtigen bei Gewalttaten gegen Polizisten waren Ausländer – passdeutsche Migrationshintergründler sind hierbei natürlich noch nicht miterfasst.“³⁰⁸

In diesem Beitrag bezeichnet Wippel deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund als „passdeutsche Migrationshintergründler“. Er unterstellt damit, dass diese nicht mit deutschen Staatsbürgern ohne Migrationshintergrund vergleichbar seien. Die Bezeichnung als „passdeutsch“ suggeriert dabei, dass sie nicht „wirklich“ deutsch seien und negiert damit die grundgesetzliche Wertung, dass sich die Zugehörigkeit einer Person zum deutschen Volk maßgeblich aus ihrer Staatsbürgerschaft ergibt. Die hierdurch zum Ausdruck gebrachte Abwertung deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund wird durch die Verwendung des Begriffs „Migrationshintergründler“ und zusätzlich durch den Kontext, in welchem ihnen eine besondere Neigung zu Gewalt gegen Polizisten unterstellt wird, verstärkt. Diese Positionierung eines Landtagsabgeordneten der AfD auf einer öffentlichen Plattform dürfte der Partei zuzurechnen sein und deshalb als Anhaltspunkt für eine Zielrichtung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung i.S.v. Art. 21 Abs. 2 GG herangezogen werden können.

Ähnlich äußerte sich Paul Timm, AfD-Landtagsabgeordneter in Mecklenburg-Vorpommern, im Januar 2023 mittels eines von ihm veröffentlichten Beitrags auf Facebook:

„Die Bürger in MV werden immer öfter Opfer von Zuwanderergewalt. Viele der Asylbewerber, Zuwanderer und Passdeutsche mit Migrationshintergrund sind entweder nicht fähig oder nicht willens, sich zu integrieren. [...] Die Ampel in Berlin und Rot-Rot in Schwerin haben die Kontrolle über die Zuwanderer verloren. Wohlgemerkt: es geht nicht um Ukrainer, welche unserer Kultur in weiten Teilen nahe sind. Es geht um Kopftuch-

³⁰⁶ Vgl. OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (106) Rn. 145.

³⁰⁷ Vgl. Gersdorf, MDR „Fakt ist!“, 21. Mai 2025, ardmediathek.de/video/fakt-ist/einbinden-ausschliessen-verbieten-wie-umgehen-mit-der-afd/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MCM81MDcwMjMtNDg3MDUz.

³⁰⁸ BfV, AfD-Gutachten, S. 141.

Auch insoweit werden Deutsche mit Migrationsgeschichte – hier insbesondere Menschen, die nach Auffassung von Timm der deutschen Kultur aufgrund ihrer Herkunft nicht nahe sein können – durch den Begriff „Passdeutsche“ gegenüber sonstigen deutschen Staatsbürgern zu Deutschen zweiter Klasse degradiert.³¹⁰

Dass die AfD in jüngsten Untersuchungszeiten des BfV auf den Begriff des „Passdeutschen“ weitgehend verzichtet hat,³¹¹ steht einer Zurechnung der in den vergangenen Jahren getätigten Äußerungen nicht entgegen. Vielmehr lässt sich das Abrücken von ebenjenem Begriff vor allem damit erklären, dass das OVG NRW dessen Verwendung explizit als eindeutigen Anhaltspunkt für gegen die Menschenwürde gerichtete Bestrebungen gewertet hat.³¹² Dass mit dem Verzicht auf die Begriffsverwendung zugleich eine inhaltliche Auseinandersetzung mit und Abkehr von der mit dem Begriff verbundenen Vorstellung über Deutsche zweiter Klasse einhergegangen ist, ist nicht ersichtlich.

bb) Sonstiges Absprechen der Zugehörigkeit zum deutschen Volk: tendenziell einschlägig

Auch unter Rückgriff auf ethnische Kriterien erfolgreiches Absprechen der Zugehörigkeit definierter Gruppen zum deutschen Volk, das keine Zuschreibung tierischer Wesenszüge, Katastrophenmetaphern oder Bezeichnungen bestimmter Staatsangehöriger als „Passdeutsche“ beinhaltet, dürfte voraussichtlich eine die Menschenwürdegarantie verletzende Diffamierung darstellen. Derartige Verhaltensweisen werden im AfD-Gutachten an verschiedenen Stellen dokumentiert.

So hat etwa Fabian Küble³¹³, damaliger Beisitzer im JA-Bundesvorstand, am 17. Juli 2022 einen Facebook-Beitrag, der die deutschen Fußball-Nationalmannschaften der Männer und Frauen gegenüberstellte, mit folgender Äußerung versehen:

*„Frauenfußball befindet sich qualitativ zwar mehrere Klassen unter dem herkömmlichen Männerfußball, allerdings muss man unsere Frauenmannschaft loben, dass sie im Gegensatz zur durchmultikulturalisierten männlichen Söldnertruppe noch eine echte deutsche (!) Nationalmannschaft (!) ist. Von demher repräsentieren uns die Mädels mehr als es die 'Mannschaft' tut.“*³¹⁴

In diesem Beitrag behauptet Küble, die deutsche Männer-Nationalmannschaft würde Deutschland weniger gut repräsentieren als die Frauen-Nationalmannschaft. Zur Begründung führt er an, dass Letztere eine „echte deutsche (!) Nationalmannschaft (!)“ sei. Die Nationalmannschaft der Männer bezeichnet er dagegen als „männliche [...] Söldnertruppe“. Dadurch behauptet er, dass diese oder zumindest einige Mannschaftsmitglieder keine „wirklichen“ Deutschen seien. Mit Blick auf das dazugehörige Bild dürfte er dies am Aussehen der Personen festgemacht haben. Besonders in Anbetracht dessen, dass die deutsche Staatsangehörigkeit bekanntlich zwingende Voraussetzung für die Aufnahme in beiden Nationalmannschaften ist,³¹⁵ dürfte es eindeutig sein, dass Küble mit

³⁰⁹ BfV, AfD-Gutachten, S. 144.

³¹⁰ So auch BfV, AfD-Gutachten, S. 144.

³¹¹ BfV, AfD-Gutachten, S. 1013.

³¹² Vgl. OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (105) Rn. 141.

³¹³ Im Internet nennt er sich auch Fabian Keubel, vgl. etwa [instagram.com/fabian_keubel](https://www.instagram.com/fabian_keubel).

³¹⁴ BfV, AfD-Gutachten, S. 119.

³¹⁵ Vgl. FIFA Statutes, May 2022 Ed., Regulations Governing The Application Of The Statutes, No. 5, S. 73, digitalhub.fifa.com/m/3815fa68bd9f4ad8/original/FIFA_Statutes_2022-EN.pdf.

seinem Beitrag deutschen Staatsangehörigen ihre Zugehörigkeit zum deutschen Volk absprechen wollte.³¹⁶ Zurechnungsprobleme ergeben sich auch nicht aus der Zugehörigkeit Kübles zur mittlerweile abgetrennten JA. Letztgenannte war zum Zeitpunkt des Beitrags im Jahr 2022 noch durch die AfD anerkannt. Das Verhalten von Mitgliedern ihrer Jugendorganisationen ist Parteien grundsätzlich zurechenbar.³¹⁷ Überdies ist Küble bis heute Parteimitglied.³¹⁸

c) Forderungen nach ethnischer Homogenität

Weniger eindeutig lassen sich – grundsätzlich zulässige – Forderungen etwa nach der Abänderung des Staatsangehörigkeitsrechts oder einer restriktiven Migrationspolitik einordnen, wenn der dahinter liegende Zweck auf den Erhalt eines „ethnisch deutschen Volkes“ gerichtet ist. So ist etwa die Forderung zu einer Rückkehr zum bis zur Jahrtausendwende geltenden Staatsangehörigkeitsrecht *per se* mit der Menschenwürde vereinbar.³¹⁹ Verfassungsgerichtlich bislang ungeklärt ist hingegen, ob die Vornahme einer solchen Maßnahme auch dann noch den Grundwerten der Verfassung entspricht, wenn sie als Mittel für die Herbeiführung einer ethnisch homogenen deutschen Bevölkerung dienen soll.³²⁰

aa) Zuschreibung tierischer Wesenszüge: tendenziell einschlägig

Jedenfalls dann, wenn die Forderung nach der Wahrung einer ethnischen Homogenität mit der Zuschreibung tierischer Wesenszüge oder gar der Gleichstellung bestimmter Bevölkerungsgruppen mit Tieren einhergeht und so die Betroffenen als Menschen entwertet, dürfte unzweifelhaft die Grenze des unter Menschenwürdegesichtspunkten Zulässigen überschritten sein.³²¹

Derartige Äußerungen tätigte etwa die rheinland-pfälzische AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst in einem im November 2022 auf der Website journalistenwatch.com veröffentlichten Beitrag mit dem Titel „Invasive Arten 2.0“. Darin schrieb sie:

„Es ist höchste Zeit über ‚invasive Arten‘ zu sprechen, denn schließlich ist selbst aus der Sicht der EU-Kommission die ‚Verbreitung invasiver, gebietsfremder Arten – sowohl Tiere als auch Pflanzen – einer der Hauptfaktoren für den Verlust der biologischen Vielfalt. Diese Tiere und Pflanzen können nicht nur zu ökologischen und wirtschaftlichen Schäden führen, sondern auch Krankheiten übertragen, Gesundheitsprobleme verursachen oder zu Verlusten in der Landwirtschaft führen.‘ Im schlimmsten Fall können einheimische Arten komplett ausgerottet werden.“

Im weiteren Verlauf des Beitrags übertrug sie sodann die Bedenken um den „Verlust der biologischen Vielfalt“ auf die Menschheit:

„Naturschutz ja, Menschenschutz nein [...] Nichts liegt mir ferner, als hier irgendwelche Anleihen zu nehmen [...]. Und doch ist das Bild von den ‚invasiven Arten‘, welches das offizielle Vokabular im Tierschutzzusammenhang darstellt, mit Blick auf die Bedrohung für unsere kulturelle und ethnische Identität durchaus geeignet, um auf ein immer drängenderes Problem deutlich zu machen. Denn der Einwanderungspolitik der

³¹⁶ Vgl. OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (106) Rn. 143.

³¹⁷ Froese, NVwZ 2025, 800 (803 f.).

³¹⁸ Vgl. Küble, X-Profil, x.com/FKeubel.

³¹⁹ BVerwG, NVwZ 2024, 1755 (1758 f.) Rn. 48; OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (103) Rn. 30; Gersdorf, MDR „Fakt ist!“, 21. Mai 2025, ardmediathek.de/video/fakt-ist/einbinden-ausschliessen-verbieten-wie-umgehen-mit-der-afd/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MC81MDcwMjMtNDg3MDUz.

³²⁰ Näher hierzu unter IV. 1. a) aa) (1) (a).

³²¹ BVerfGE 75, 369 (380); Herdegen, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 1 Abs. 1 Rn. 117.

Bundesregierung – schon der alten unter Merkel, aber erst recht der Ampel – geht es, um im Bild zu bleiben, genau darum, Angestammte, also quasi ‚einheimische Arten‘, zu verdrängen. Und ja: In letzter Konsequenz wird sogar die mögliche Gefahr ihrer perspektivischen Ausrottung in Kauf genommen. Ist es im besten Deutschland aller Zeiten allerdings überhaupt noch erlaubt, sich hier aufdrängende Parallelen zu ziehen? Sei’s drum.“³²²

In Übereinstimmung mit der Einschätzung des BfV lässt sich insoweit konstatieren, dass die Bundestagsabgeordnete hier in „drastischer Weise ihr ethnopluralistisches Weltbild zum Ausdruck bringt“ und durch ihre Referenz zu „invasiven Tierarten“ „biologisch-rassistische Argumentationsmuster bedient.“³²³ Der Hinweis, dass ihr nichts ferner liege, als „irgendwelche Anleihen zu nehmen“, hilft nicht darüber hinweg, dass sie den Vergleich tatsächlich gezogen hat.

In ähnlicher Weise, wenngleich in abgeschwächter Form, bediente sich Stephan Protschka – Mitglied des Bundestags und zum damaligen Zeitpunkt noch AfD-Bundesvorstandsmitglied – im Dezember 2018 in einem Tweet einer entmenslichenden Tiermetapher, wenn er fragte:

„Wenn sich ein #Hund einem #Wolfsrudel anschließt. Ist er dann ein #Wolf oder bleibt er Hund?“

#Passbeschenker“³²⁴

Zusätzlich wird mit dem Begriff „Passbeschenker“ – ähnlich wie mit jenem des „Passdeutschen“ – deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund ein abgewerteter Status zugesprochen.³²⁵

bb) Katastrophenmetaphern: tendenziell nicht einschlägig

Als deutlich weniger tauglich für gegen die Menschenwürde verstoßende Äußerungen ist die Verwendung von Wasser- bzw. (Natur-)Katastrophenmetaphern einzuordnen. Von diesen machte etwa der AfD-Bundesverband wiederholt bei der Beschreibung von Migrationsprozessen Gebrauch und erzeugte dabei die Bilder einer Zerstörung bringenden Flut oder unkontrollierbarer Naturgewalten.³²⁶ In einem Facebook-Beitrag vom 10. Oktober 2023 forderte er unter Beifügung einer Grafik die „Festung Europa“ und schrieb:

„Schon 801.459 Asylanträge in diesem Jahr: Deutschland muss zur Festung werden!+++

Deutschland und Europa werden überrollt! Laut aktuellen Zahlen der EU-Asyl-Agentur EUAA wurden in diesem Jahr bereits 801.459 Asylanträge in der EU sowie in Norwegen und in der Schweiz gestellt (Stichtag 3. Oktober). Das ist der höchste Wert seit 2016 – auch Deutschland verzeichnet einen Anstieg um sage und schreibe 74 Prozent! Und trotzdem hält die verantwortungslose Ampel-Regierung an der Massenmigrations-Ministerin Nancy Faeser fest! Wenn diese Regierung auch nur ansatzweise an einer Reduzierung der Migrationswelle interessiert wäre, dann würde sie als erste Maßnahme die Innenministerin entlassen und die Koalition mit den Grünen aufkündigen.

³²² BfV, AfD-Gutachten, S. 168.

³²³ BfV, AfD-Gutachten, S. 169.

³²⁴ BfV, AfD-Gutachten, S. 146.

³²⁵ Vgl. OVG NRW, NVwZ-Beilage 2024, 94 (105) Rn. 141.

³²⁶ Vgl. hierzu BfV, AfD-Gutachten, S. 378.

*Doch die Ampel will unser Land auch weiterhin auf Gedeih und Verderb fluten.*³²⁷

Derartigen Katastrophenmetaphern bedienen sich auch Funktionäre der AfD. So schrieb die sächsische Bundestagsabgeordnete Caroline Bachmann in einem Facebook-Post vom 14. April 2023:

*„Die Anti-Deutschland-Ampel mit ihrem Sozial-Paradies Deutschland zerschmettert uns Geheimdienste warnen -> Terroristen reisen als Asylbewerber nach Deutschland ein! Asyl-Tsunami: Italien ruft Ausnahmezustand aus!“*³²⁸

Ähnlich äußerte sich Erhard Brucker (zu diesem Zeitpunkt Beisitzer im AfD-Landesvorstand Bayern und seit 2025 Mitglied des Bundestags) am 30. Juli 2022 auf Facebook:

*„Es ist die vollkommen irre Vaterlandsverhassung der – egal ob rot/rot; rot, grün angestrichenen Sozialisten, die sich den Untergang der autochthonen Bevölkerung regelrecht herbeisehnt. [...] Was die aber nicht verstanden haben ist: die Flutung Europas mit Musels wird letztlich dazu führen, dass sie die ersten Opfer sein werden.“*³²⁹

Ähnlich wie im Fall der Verwendung von Tiermetaphern führt zwar auch der Vergleich von Migranten mit zerstörerischen Naturgewalten zu einer Entmenschlichung. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass – trotz begründeter Kritik an der Begriffsverwendung – bis heute selbst in der medialen Berichterstattung³³⁰ Begriffe wie „Flüchtlingsstrom“ und „Flüchtlingswelle“ verwendet und damit Katastrophenmetaphern bedient werden. Es dürfte sich somit um ein verbreitetes Stilmittel handeln, das nur ausnahmsweise einschlägig ist, wenn etwa die Begriffsverwendung selbst für den in der AfD vorherrschenden Sprachgebrauch überzogen ist und in überaus polemisierender Weise gegen möglichst klar abtrennbare Gruppen (wie etwa Muslime) gehetzt wird.

cc) Sonstige Forderungen nach dem Erhalt ethnischer Homogenität: möglicherweise einschlägig

Das BVerfG hat im NPD II-Urteil auch solche Belege gegen die damalige NPD als Nachweise für ein gegen die staatsbürgerliche Egalität verstoßendes „politisches Konzept [...], das vor allem auf die strikte Exklusion und weitgehende Rechtlosstellung aller ethnisch Nichtdeutschen gerichtet ist“, herangezogen, die unter dem Titel „Deutschland den Deutschen“ eine Rückkehr zum Abstammungsprinzip fordern.³³¹ Entsprechende Belege könnten sich daher im Rahmen eines Parteiverbotsverfahrens durchaus als förderlich erweisen.

Eine Forderung nach Maßnahmen zum Erhalt eines „ethnisch deutschen Volkes“ ergibt sich etwa aus der bereits an anderer Stelle ausschnittsweise zitierten „Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität“ des AfD-Bundesvorstands vom 18. Januar 2021:

„I. Als Rechtsstaatspartei bekennt sich die AfD vorbehaltlos zum deutschen Staatsvolk als der Summe aller Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Unabhängig davon, welchen ethnisch-kulturellen Hintergrund jemand hat, wie kurz oder lange seine Einbürgerung oder die seiner Vorfahren zurückliegt, er ist vor dem Gesetz genauso deutsch

³²⁷ BfV, AfD-Gutachten, S. 378 f.

³²⁸ BfV, AfD-Gutachten, S. 379 f.

³²⁹ BfV, AfD-Gutachten, S. 135 f.

³³⁰ Vgl. etwa Wagner, Viele Fragen offen, F.A.Z., 21. März 2025, faz.net/aktuell/karriere-hochschule/migrationsforscher-ziehen-bilanz-der-fluechtlingswelle-110362390.html; Herrkind, Ausländer rein! Deutschland ist auf Migration angewiesen, stern, 29. Mai 2024, stern.de/gesellschaft/auslaender-rein--deutschland-ist-auf-migration-angewiesen-34749308.html.

³³¹ BVerfGE 144, 20 (248 f.) Rn. 640 ff.